



## בית משפט השלום באשקלון

ת"א 33746-08-26 נציגות הבית המשותף אשכולית 3 שדרות נ' 17 ספטמבר 2026  
איתמר.ח אחזקות והשקעות בע"מ

הנתבעת תציג לתובעת בתוך 30 יום אסמכתה לכך שהחובות מול שינדלר מוסדרים וכן תציג לבקשת התובעת אסמכתאות לכך שאין דרישה מטעם שינדלר שאינה מוסדרת.  
בד בבד התובעת תדאג להמצאת ייפוי כוח לשינדלר לפיו היא מאשרת כי הנתבעת היא חברת הניהול בבניין וכי אין מניעה להתקשרותה ישירות מול חברת שינדלר. ייפוי הכוח ינתן בדרך המקובלת אצל חברת שינדלר.  
מוסכם בזאת כי בשלב זה הנתבעת אינה נדרשת להגיש כתב הגנה והתיק יישאר פתוח לפחות למשך 6 חודשים נוספים.  
ככל שהנתבעת לא תעמוד בהסדר תוכל המבקשת לעורר בקשה לקיום דיון דחוף בבקשה לסעד זמני וניתן יהיה להמשיך בהליך העיקרי בתיק.  
למען הסר ספק על הנתבעת לעמוד במלוא התחייבויותיה על פי הסכם הניהול ועל הדיירים לעמוד בהתחייבותם לשלם את דמי הניהול וכן ישתפו פעולה ככל שהדר נדרש מהם. כמו כן על הנתבעת להסדיר כל חוב עבר פתוח ככל ולא שולם.  
מובהר בזאת כי לטענת הנתבעת, שינדלר אינה מגיעה עמה להסדר כלשהו ללא ייפוי כוח ולכן ככל שהתובעת לא תקיים את התחייבותה להמצאת ייפוי הכוח לא תוכל הנתבעת להגיע להסדר מול שינדלר.

### החלטה

אני נותנת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.  
התיק יקבע לתזכורת מעקב לעוד 6 חודשים עד לאותו מועד תינתן הודעת עדכון מטעם הצדדים.

ניתנה והודעה היום ו' תשרי תשפ"ז, 17/09/2026 במעמד הנוכחים.

סבין כהן, שופטת בכירה

הוקלד על ידי זהבה זיידנר

